

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1117/2533

ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด
นาย สงวน เชาวน์ สงวน กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1754 วรรคสาม

ในคดีก่อนโจทก์บรรยายฟ้องว่า น. ภรรยาจำเลยที่ 2 ประสบอุบัติเหตุถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2526 แสดงว่าโจทก์รู้ว่า น. ถึงแก่กรรมตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2526 แล้วดังนั้น การที่โจทก์ในฐานะ เจ้าหนี้ของ น. เพิ่งฟ้องจำเลยที่ 2 ในฐานะ ผู้จัดการมรดกของ น. เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2528 จึงเกินกำหนด 1 ปี นับแต่รู้ว่าเจ้าของมรดกตาย คดีโจทก์จึงขาดอายุความ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1754 วรรคสาม.

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยที่ 2 เป็นผู้จัดการมรดกของนางปราณี เอกบุตรเจ้ามรดกผู้วายชนม์ จำเลยที่ 1 เป็นลูกจ้างของโจทก์ได้นำเช็คมาทำสัญญาขายลดกับโจทก์รวม 3 ครั้ง จำนวน 15 ฉบับ เป็นเงินทั้งสิ้น 3,232,000 บาท จำเลยที่ 1 ได้รับเงินจากโจทก์ไปครบถ้วนแล้วโดยได้ตกลงว่าเมื่อเช็คถึงกำหนดชำระเงิน หากโจทก์เรียกเก็บเงินตามเช็คไม่ได้ จำเลยที่ 1 ยอมชดใช้เงินตามเช็คพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 17.5 ต่อปีให้แก่โจทก์ ต่อมาเมื่อเช็คที่จำเลยที่ 1 นำมาขายลดกับโจทก์ถึงกำหนดจ่ายเงินปรากฏว่าเรียกเก็บเงินไม่ได้รวมสี่ฉบับเป็นเงิน 585,000 บาท คือเช็คธนาคารกรุง

ศรีอยุธยา จำกัดสาขาสุรวงศ์ ลงวันที่ 6 มีนาคม 2527 สั่งจ่ายเงินจำนวน 150,000 บาท มีนางปราณี ลงลายมือชื่อเป็นผู้สั่งจ่าย เช็คของธนาคารนครหลวงไทย จำกัด สาขาเยาวราช ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2527 สั่งจ่ายเงินจำนวน 35,000 บาท เช็คของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สาขาบางแค ลงวันที่ 13 มีนาคม 2527 สั่งจ่ายเงินจำนวน 200,000 บาท และลงวันที่ 16 มีนาคม 2527 สั่งจ่ายเงินจำนวน 200,000 บาท มีจำเลยที่ 3 ลงลายมือชื่อเป็นผู้สั่งจ่ายทั้งสองฉบับหลัง โจทก์ได้มีหนังสือทวงถามให้จำเลยทั้งสามชำระเงิน แต่จำเลยทั้งสามเพิกเฉย ขอให้จำเลยที่ 1 ชำระเงินจำนวน 585,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 17.5 ต่อปีนับตั้งแต่วันที่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินจนกว่าชำระเสร็จให้โจทก์โดยให้จำเลยที่ 2 ในฐานะผู้จัดการมรดกของนางปราณีร่วมรับผิดชอบในหนี้เป็นจำนวนเงิน 150,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย และให้จำเลยที่ 3 ร่วมรับผิดชอบเป็นเงินจำนวน 400,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย นับตั้งแต่วันที่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็ค จนกว่าชำระเสร็จ

จำเลยที่ 1 กับที่ 3 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ 2 ให้การว่าเช็คพิพาทฉบับที่โจทก์นำมาฟ้อง เป็นเช็คที่คนร้ายได้ลักไปจากความครอบครองของนางปราณี ภรรยาของจำเลยที่ 2 ในขณะที่นางปราณีบาดเจ็บ นางปราณีไม่ได้เป็นหนี้จำเลยที่ 1 และไม่ได้มอบเช็คฉบับดังกล่าวชำระหนี้แก่จำเลยที่ 1 โจทก์กับจำเลยที่ 1 คบคิดกันโอนเช็คฉบับนั้นเพื่อฉ้อฉลนางปราณีผู้ขายขนมโจทก์นำคดีมาฟ้องเกิน 1 ปี นับตั้งแต่นางปราณีเจ้ามรดกถึงแก่กรรมฟ้องโจทก์จึงขาดอายุความ

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระเงินจำนวน 585,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 17.5 ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คแต่ละฉบับจนกว่าจะชำระเสร็จ แต่คิดถึงวันฟ้องเฉพาะดอกเบี้ยต้องไม่เกิน 91,607.22

บาท ให้โจทก์ โดยให้จำเลยที่ 3 ร่วมรับผิดชอบเป็นเงินจำนวน 400,000 บาท พร้อม ดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คแต่ละ ฉบับที่จำเลยที่ 3 เป็นผู้สั่งจ่ายจนกว่าจะชำระเสร็จ ซึ่งเมื่อคิดถึงวันฟ้องแล้วดอกเบี้ย ต้องไม่เกิน 26,516.39 บาท กับให้จำเลยที่ 1 และที่ 3 ร่วมกันใช้ค่าฤชาธรรมเนียม แทนโจทก์ โดยกำหนดค่าทนายความ 2,000 บาท ยกฟ้องโจทก์เฉพาะจำเลยที่ 2

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ที่โจทก์ฎีกาว่า คดีโจทก์ไม่ขาดอายุความนั้น ข้อเท็จจริงได้ความว่า โจทก์ได้เคยบรรยายฟ้องไว้ในคดีแพ่งหมายเลขดำที่ 801/2527 ของศาลจังหวัดเพชรบุรีที่โจทก์เป็นโจทก์ฟ้องนายฉัตรชัย ตามประสิทธิ์ เป็นจำเลยที่ 1 และฟ้องจำเลยที่ 2 ในคดีนี้เป็นจำเลยที่ 2 ในคดีนั้นเกี่ยวข้องกับเรื่องผิด สัญญาเช่าและสัญญาจำนองว่านางปราณีภรรยาของจำเลยที่ 2 ประสบอุบัติเหตุ ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2526 รายละเอียดปรากฏตามคำฟ้องเอกสารหมายเลข 1 จากคำบรรยายฟ้องของโจทก์ในคดีดังกล่าวแสดงว่าโจทก์ได้รู้มาตั้งแต่ก่อนคดี จะขาดอายุความแล้ว ว่านางปราณีได้ถึงแก่กรรมเพราะอุบัติเหตุตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2526 เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏชัดแจ้งอยู่ในคำฟ้องดังกล่าวของโจทก์เองเช่นนี้ โจทก์จะเถียงว่าไม่รู้ถึงการตายของนางปราณียอมฟังไม่ขึ้นดังนั้น การที่โจทก์ใน ฐานะเจ้าหนี้เพียงฟ้องร้องจำเลยที่ 2 ในฐานะผู้จัดการมรดกของนางปราณีเป็นคดีนี้ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2528 จึงเกินกำหนด 1 ปี นับแต่รู้ว่าเจ้ามรดกตาย คดีโจทก์จึง ขาดอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1754 วรรคสาม..."

พิพากษายืน.

(อุดม มั่งมีดี-สวิน อักษรายุธ-ประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>